电池维修年度框架采购合同 1

HT-3206-2026-

甲方：北京汽车动力总成有限公司　　（以下简称甲方）

法定代表人：张华川

住所地：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司　　（以下简称乙方）

法定代表人：张祥英

住所地：北京市大兴区金盛大街 2 号院 12 号楼 4 层 401-13

为明确甲乙双方权利义务关系，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，经双方平等协商一致，达成以下合同：

一、 合同标的

乙方接受甲方委托，为甲方提供**换电站电池维修**服务。

二、 合同期限

本合同有效期 2 年，自本合同生效之日起执行。

三、维修价格及付款方式：

1、维修项目报价：见附件。

1）本合同项下服务费用包含人工费、材料费、配件、运输等一切为实现本合同目的所需的全部费用，除甲方同意新增维修项目所需的费用外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

2）维修服务费用以当次订单/结算单执行确认的《电池维修服务验收单（含工时确认）》为准。

3）以上价格含 13%增值税专用发票税额。

4）除甲乙双方维修前另有约定，更换后下的废旧件归属乙方，乙方有权自行处置并享有其残值。

2、付款方式：维修完成，经甲方验收合格后，且甲方收到乙方开具相应维修服务金额或电池备件金额的增值税专用发票，30 日内甲方以银行承兑汇票形式支付 100%维修服务或

备件费用。

四、维修服务要求：

1、服务地点：北京市甲方指定换电站，及乙方服务门店。

2、维修时限：正常自接收甲方维修服务通知之日起 15 个工作日内维修完成。

3、特殊情况（如需定制零部件、涉及重大事故复杂维修等），可提前与甲方沟通，确定预计交付时间。

4、对于加急维修需求：需有绿色通道保障，确保 1 小时内响应并制定处置方案。

5、技术要求：乙方在为甲方提供维修服务过程中必须严格按照宁德时代电池厂家的各项维修要求、标准并严格按其执行，提供 24 小时全天候远程技术支持服务。宁德时代厂家维修要求及标准以合同签订时最新版本为准，若后续厂家更新标准，双方同步执行。

6、维修方式：乙方服务人员现场维修服务为主，如出现无法现场解决故障时， 由乙方负责运输至乙方场地进行维修，维修完成后送达至甲方指定换电站（维修方式参考合同附件备注列）。

7、当批次维修电池订单：

（1）能够在甲方指定现场完成维修的：只支付单程 1 次外出服务费+维修工时费（如涉及）+备件费用（如涉及）+叉车费（如涉及）。

（2）不能在甲方指定现场完成维修的：只支付单程 1 次外出服务费+1 次往返运输费（如涉及）+1 次往返叉车费（如涉及）+备件费用（如涉及）+维修工时费（如涉及）等实际发生的费用；超出上述次数规定的甲方不再承担任何费用。

五、责任与义务

1、甲方权利义务

(1)提供所需维修电池信息，所在地点及联系人。

(2)对乙方开具的维修报价单核实后，双方签字确认。

(3)在乙方完全按照本合同及招标、投标文件约定履行义务的前提下，甲方应按照本合同约定支付对应订单款项。

2、乙方权利义务

(1)乙方收到甲方报修电池信息后，按照采购订单/采购结算单开具的维修/检测内容提供维修或检测服务。（采购订单/结算单见附件 2）

(2)在维修过程中，乙方如发现其它故障需增加维修项目、费用或延长维修时间的，应

及时通知甲方，且由甲方对增加的维修项目进行书面（维修方案原文件或电子版）确认同意后方可执行。

(3)保证维修所需备件结算价格参考本合同附件（具体以宁德时代官网 GSS 客户价格为准），提供宁德时代合格配件无任何瑕疵，并符合国家质量标准的原厂配件。

(4)对维修人员承担管理义务，保证维修人员有相应的维修资质。

(5)对承揽期间知悉的甲方技术信息、商务信息等承担保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自使用或向第三方披露。

(6)维修过程中，往返运输及货物出现任何盗抢、灭失或人员出现任何人身、财产损害的，由乙方承担相应责任。

(7)保证维修成果质量符合维修质量标准，满足产品正常使用。

六、 验收

1、电池维修后送至甲方指定的换电站，由甲方运营人员接收并进行使用验证，确认电池在其换电站设备上无任何故障信号后视为合格，由甲方办理验收手续。

2、电池维修服务或提供的电池备件在验收过程中发现质量问题或与合同约定不符，甲方以书面文件通知乙方不合格内容及证据。乙方确认后，为乙方原因的乙方应无条件更换维修相关内容，乙方不更换维修的，甲方有权拒绝接收，由此产生的费用及给甲方造成的损失由乙方承担。

3、对已维修完成的电池验收过程中，发现质量不合格或与维修报价单项目不符，有权要求乙方无偿返修，直至符合行业标准要求为止，因此导致的后果及损失由乙方自行负责。

七、 货款支付方式

1、甲方承诺按下述方式的第 3） 种方式付款：

1） 款到发货；

2） 货到付款；

3） 服务完成验收合格后，每月 5 日为对账日期，每月 30 日前以银行承兑汇票形式支付全款。

2、甲方付款以收到乙方相应金额的增值税专用发票为前提。

3、甲方收到发票后，甲方在 3 个工作日内开具“发票接收回执单”（可采用书面签字/盖章或双方认可的电子回执形式），若甲方在收到发票后 3 个工作日内未回复乙方或者未出具回执单，视为甲方已成功收取发票。

4、若甲方逾期支付，逾期超过 60 日的，乙方有权暂停提供维修服务，且乙方不承担违约责任。

5、乙方账号信息：

开户行： 中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行

账　号： 11050161600000000322

税　号： 91110107MAD88A6FXJ

八、 质量保证

1、乙方保证所提供电池备件的质量符合国家有关法律、法规、条例的规定以及现行的国家标准、行业标准、企业标准、货物包装上的标准。维修电池对应更换部件的质保期以《宁德时代零售配件质量保证期限表》为准。

2、在对应更换部件的质保期内，乙方提供的对应备件出现质量问题，由乙方负责免费更换。

3、对更换备件再次出现故障（除使用不当及人为导致）的，乙方进行免费维修并对质保期按宁德时代相关政策进行重新计算。

九、 违约责任

1、乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方继续履行合同义务，并要求乙方赔偿因此给甲方造成损失。若乙方逾期交付，应按照当次维修款的千分之五/天向甲方支付。乙方逾期交付违约金上限不超过当次维修款的 10%；

2、乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方以书面内容加证据催告，乙方 5 日内未进行纠正的，甲方有权单方解除合同，由乙方承担因此导致的甲方全部损失，同时乙方应按照合同执行期内订单款总额的 10%向甲方支付违约金。

3、乙方在承揽服务期间，对知悉的甲方技术信息、商务信息等商业秘密负有保密义务。若乙方发生泄密行为（该泄密行为需经司法机关或甲乙双方认可的第三方权威机构依法确认为乙方单独原因所致），甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的实际损失。同时，乙方承担的违约金与赔偿金总额上限，不超过合同执行期内订单总额的 10%。

4、若甲方无正当理由单方解除合同，应按合同执行期内订单总额的 10% 向乙方支付违约金，若乙方已实际提供维修服务，甲方需支付已发生的全部费用。

5、因不可抗力因素造成承揽成果交付延期、费用给付延期等无法按约定履行合同义务的，甲乙双方互不承担违约责任。

十、 合同解除

1、 双方协商一致，可以解除合同。

2、 在不影响本合同约定的其他违约责任条款适用的情况下，乙方出现以下情况时，甲方有权随时解除合同，同时支付合同/订单已收款项的 10 %的违约金：

（1）乙方当次订单逾期交货超过 14 天的；因不可抗力、甲方原因导致的逾期交货，不适用该条款；乙方逾期后积极采取补救措施并在甲方宽限期内交付的，甲方不得解除合同。

（2）在乙方供货与合同约定不一致的情况下，应在双方约定的期限内补足、更换或在指定期限内进行修理或在指定期限内经两次修理达不到正常使用状态的；

（3）乙方提供的商品或者服务存在重大欺诈行为的；须经司法机关或具有相应资质的第三方权威机构确认；并提供书面文件，方可认定为构成前述重大欺诈情形。

（4）乙方未经甲方书面同意将其合同下的权利义务全部或者部分转让给第三方的。经甲方书面同意后，乙方可将部分非核心维修业务分包给具备相应资质的第三方，乙方对分包方的行为承担连带责任。

十一、 合规

1、乙方或乙方实际控制人存在或可能涉及影响到本合同履行或甲方合法权益的情形的（包括但不限于涉及或可能涉及重大经济纠纷、诉讼、仲裁，重大资产被查封、扣押或被强制执行，被司法机关或行政机关依法立案查处或依法采取处罚措施，因违反国家有关规定或政策被媒体曝光，被相关国家或国际组织列入制裁名单，与甲方或甲方关键岗位人员之间存在可能影响业务关系公平公正性的亲属关系、商业利益关系或其他关联关系等等），乙方应在得知相关情况之日起 5 个工作日内通知甲方，甲方有权视该情况要求乙方就相关情况提供书面说明并限期纠正不当行为和/或要求乙方提供履约担保，或解除本合同。

十二、不可抗力

1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。任何一方因受到不可抗力而影响其履行本合同，声称受不可抗力影响的一方须将不可抗力的发生及受其影响的程度以书面方式通知另一方，并在不可抗力发生后七（7）天内以特快专递形式将有关当局或机构出具的证明文件提交另一方证实。如果迟延履行或履行受到影响一方毫不迟延地做出合理的努力以减轻不可抗力的影响，对该不可抗力尽快采取补救措施，并在不可抗力结束后尽快恢复履行，那么在不可抗力引起的不能履行或迟延履行的期间和范围内，不构成违约，亦不应成为任何要求赔偿的理由。

2、 如因任何一方的在先违约行为导致在合同履行过程中遭遇不可抗力，则该情形下该方不得引用前款约定的免责事由，而应承担相应的责任。

十三、争议解决

凡因本合同所引起或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲乙方所在地人民法院提起诉讼。

十四、附　则

1、本合同未尽事宜，由双方协商订立补充合同，补充合同及本合同附件均作为本合同不可分割的连续性法律文件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力。

以下无正文。

甲方：北京汽车动力总成有限公司

（盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

日期：

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

（盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

日期：

附件 1：分项报价

序号	部件	维修项目	工时数【小时】 M 为测试次数，设为 1； N 为模组数，设为 1	备件名称	计量单位 (设为 1PCS)	分项报价				备注
						工时单价 未税	工时单价 含 13%增值税	备件单价 未税	备件单价 含 13%增值税	
1	箱体	电池箱总成拆装/更换	5.4	530100-00959	PCS	106.19	120.00	146.79	165.87	需要运回
2		电池箱上盖拆装/更换	1.8	500405-00101	PCS	106.19	120.00	2273.21	2568.73	现场可完成
3		电箱/水冷板气密性检测	3+(N-1)	540100-00013	PCS	106.19	120.00	507.87	573.89	现场可完成
4		电箱平衡防爆阀拆装/更换	0.6*N	530202-00020	PCS	106.19	120.00	113.49	128.24	现场可完成
5		单电箱内部所有零部件拆装/更换	5+1.2*M+N	——	——	106.19	120.00			需要运回
6	模组	模组拆装/更换	1.5*N	830100-02393A01	PCS	106.19	120.00	9747.19	11014.32	——
7		单体均衡	5+2.5*(N-1)	——	——	106.19	120.00			需要运回
8		模组充/放电	3*N	——	——	106.19	120.00			需要运回
9		电箱充/放电	6	——	——	106.19	120.00			需要运回
10		模组点检	0.3*N	——	——	106.19	120.00			需要运回
11		模组打包	0.25*N	——	——	106.19	120.00			——
12	电器盒	高压盒总成拆装/更换	1.5	780150-00227	PCS	106.19	120.00	3381.15	3820.70	现场可完成

13		高压盒上盖拆装	0.65	——	——	106.19	120.00			现场可完成
14		继电器更换	0.85*N	320440-00078	PCS	106.19	120.00	153.27	173.20	现场可完成
15		电流传感器/CSU 更换	0.85*N	330540-00048	PCS	106.19	120.00	469.45	530.48	现场可完成
16		保险丝/熔断器/电阻更换	0.85*N	320540-00143	PCS	106.19	120.00	322.07	363.94	现场可完成
17		CSC 更换	2	800222-00244	PCS	106.19	120.00	1414.35	1598.21	现场可完成
18		BMU 更换	2	800221-00100	PCS	106.19	120.00	1032.75	1167.01	现场可完成
19	线束	维护开关/保险（MSD）底座更换	0.7*N	320741-00019	PCS	106.19	120.00	149.32	168.73	现场可完成
20		维护开关/保险（MSD）更换	0.3*N	——	——	106.19	120.00			现场可完成
21		电箱高低压连接器底座拆装/更换	1.2*N	——	——	106.19	120.00			现场可完成
22		箱内高低压线束更换/修复	1	——	——	106.19	120.00			现场可完成
23	水冷	冷却液进出口更换	1.45	——	——	106.19	120.00			——
24		水冷板支撑架更换	0.6	——	——	106.19	120.00			——
25		水冷软管固定支架更换	0.6	——	——	106.19	120.00			——
26		水冷管接头更换	0.6	——	——	106.19	120.00			——
27		水冷总成更换	1.5	——	——	106.19	120.00			——

28		冷却液加注	0.75	——	——	106.19	120.00			——
29	其他	程序、BOOT 升级/刷新	1	——	——	106.19	120.00			现场可完成
30		数据采集	1.5*N	——	——	106.19	120.00			现场可完成
31		容量测试	7.7	——	——	106.19	120.00			现场可完成
32		预报警排查/故障诊断	1.5	——	——	106.19	120.00			现场可完成
33		绝缘风干	2.5	——	——	106.19	120.00			需要运回
34		底护板拆装	2	——	——	106.19	120.00			需要运回
35		保外故障检测	5	——	——	106.19	120.00			现场可完成
①外出服务费（含税/元/公里）				6.00		①外出服务费（未税/元/公里）		5.31		
②运输费（含税/元/公里）				18.00		②运输费（未税/元/公里）		15.93		
③叉车费（含税/元/次）				400.00		③叉车费（未税/元/次）		353.98		

附件 2、采购订单/结算单模板（参考）

动力总成综合采购订单/采购结算单										表单编号：BPF.3206.275.01.2023.M 生效日期:2023.08.09 顺序号：
订单编号：XXXX									收货人：	项目负责人：
本订单相关项目名称：XXXX									订单日期：	本订单相关预算单号：
采购方名称	北京汽车动力总成有限公司								简称	北汽动力
地址	北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号								邮编	101106
开 户 行	中信银行北京奥运村支行								账号	7111910182600180844
纳税人识别号	9111011255144070N								电话	15010666133
供应商名称	宁家（北京）汽车服务有限公司								简称	宁家北京
地 址									邮编	
开 户 行									账号	
税务登记号									电话	
序号	**部件**	**维修项目**	**工时数【小时】 M 为测试次数，设为 1； N 为模组数，设为 1**	**备件名称**	**计量单位 (设为 1PCS)**	**含税单价**		**工时数量 (小时)**	**备件数量（个）**	**含税小计**
						工时单价 含 13%增值税	**备件单价 含 13%增值税**			
1	箱体	电池箱总成拆装/更换	5.4	530100-00959	PCS	120.00	165.87			
2		电池箱上盖拆装/更换	1.8	500405-00101	PCS	120.00	2568.73			
3		电箱/水冷板气密性检测	3+(N-1)	540100-00013	PCS	120.00	573.89			
4		电箱平衡防爆阀拆装/更换	0.6*N	530202-00020	PCS	120.00	128.24			
5		单电箱内部所有零部件拆装/更换	5+1.2*M+N	——	——	120.00				
6	模组	模组拆装/更换	1.5*N	830100-02393A01	PCS	120.00	11014.32			
7		单体均衡	5+2.5*(N-1)	——	——	120.00				
8		模组充/放电	3*N	——	——	120.00				

9		电箱充/放电	6	——	——	120.00				
10		模组点检	0.3*N	——	——	120.00				
11		模组打包	0.25*N	——	——	120.00				
12	电器盒	高压盒总成拆装/更换	1.5	780150-00227	PCS	120.00	3820.70			
13		高压盒上盖拆装	0.65	——	——	120.00				
14		继电器更换	0.85*N	320440-00078	PCS	120.00	173.20			
15		电流传感器/CSU 更换	0.85*N	330540-00048	PCS	120.00	530.48			
16		保险丝/熔断器/电阻更换	0.85*N	320540-00143	PCS	120.00	363.94			
17		CSC 更换	2	800222-00244	PCS	120.00	1598.21			
18		BMU 更换	2	800221-00100	PCS	120.00	1167.01			
19	线束	维护开关/保险（MSD）底座更换	0.7*N	320741-00019	PCS	120.00	168.73			
20		维护开关/保险（MSD）更换	0.3*N	——	——	120.00				
21		电箱高低压连接器底座拆装/更换	1.2*N	——	——	120.00				
22		箱内高低压线束更换/修复	1	——	——	120.00				
23	水冷	冷却液进出口更换	1.45	——	——	120.00				
24		水冷板支撑架更换	0.6	——	——	120.00				
25		水冷软管固定支架更换	0.6	——	——	120.00				
26		水冷管接头更换	0.6	——	——	120.00				
27		水冷总成更换	1.5	——	——	120.00				
28		冷却液加注	0.75	——	——	120.00				
29	其他	程序、BOOT 升级/刷新	1	——	——	120.00				
30		数据采集	1.5*N	——	——	120.00				
31		容量测试	7.7	——	——	120.00				
32		预报警排查/故障诊断	1.5	——	——	120.00				
33		绝缘风干	2.5	——	——	120.00				
34		底护板拆装	2	——	——	120.00				
35		保外故障检测	5	——	——	120.00				
合计 1									里程数量（公	

					里)	
①外出服务费（含税/元/公里）	6.00					
②运输费（含税/元/公里）	18.00					
③叉车费（含税/元/次）	400.00				叉车使用次数	
合计（含 13%增值税）						

说明：

1、订单中的产品/服务，价格是含 13%增值税的价格；

2、产品交付期限/到货时间：

3、产品/服务起始时间：

4、到货/服务完成，且验收合格后，采购方通知供应商开具发票，采购方收到发票后向供应商支付订单款项。

5、本订单壹式贰份，采购方、供应商各执壹份；订单在双方签字盖章后生效，未尽事宜应双方协商解决。

采购方（盖章）：

采购方负责人（签字）：

签收回执

北京汽车动力总成有限公司

北京汽车动力总成有限公司

我们已经收到贵公司发来的基于**《HT-3206-2025-XX 》**项目的《综合采购订单》，合同截止 **20XX.XX.XX** 并接受本次订单要求。我们承诺将按照贵公司要求及时提供服务，履行相关义务，否则愿意承担相应的违约及法律责任。

供应商（盖章）：

供应商（签字）：　　年　月　日